

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật dân sự;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 ban hành ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật đấu giá;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật các tổ chức tín dụng;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 07/2025/HĐDVĐGTS ngày 19/02/2025 giữa Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội và Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu;

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 61/TB-ĐGTC ngày 04/03/2025 của Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu.

CHƯƠNG I- QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Quy chế này cụ thể hóa về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng điều chỉnh

- Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản.
- Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Ngân hàng nhà nước Việt Nam thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
2. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên; giá ban đầu cao nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.
3. *Người có tài sản đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.



5. **Đấu giá tài sản** là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này.

6. **Người mua được tài sản đấu giá** là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

7. **Người tham gia đấu giá** là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. **Người trúng đấu giá** là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên; cá nhân, tổ chức chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.

9. **Ngày làm việc** là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, tết và ngày được nghỉ bù theo quy định.

10. **Phương thức trả giá lên** là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

11. **Tài sản đấu giá** là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

12. **Đồng tiền** sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế đấu giá này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).

13. **Các từ ngữ, thuật ngữ khác:** các từ ngữ, thuật ngữ khác trong bản Quy chế đấu giá tài sản này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

CHƯƠNG II - NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

ĐIỀU 1. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN CẦU

Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản số: 75/TP-ĐKHĐ ngày 21/01/2025 do Sở Tư pháp Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/6/2019.

Trụ sở: tầng 1, số 15, ngõ 62 phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

Văn phòng giao dịch của Công ty: b27, lô 20 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Mã số thuế: 0108795591

Số tài khoản: 5556565888 mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thăng Long.

Đại diện: ông **Nguyễn Việt**

Chức vụ: Giám đốc công ty.

ĐIỀU 2. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SÓC SƠN

Đại diện là: bà **Nguyễn Thị Huyền** – Chức vụ: Chấp hành viên

Địa chỉ: Thôn Lương Châu, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội.

Số tài khoản: 3949.0.9053185.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước Huyện Sóc Sơn.

Chủ tài khoản: Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

ĐIỀU 3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

3.1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với thửa đất số 195-2 (theo bản đồ địa chính đo đạc dự án tổng thể là thửa đất số 93), tờ bản đồ số 03 (theo bản đồ địa chính đo đạc dự án tổng thể là tờ bản đồ số 15) có diện tích 135.8m² (trong đó: đất ở tại nông thôn 110.0m², đất trồng cây lâu năm 25.8m²), địa chỉ: Thôn Lai Xá, xã Xuân Thu, huyện Sóc

Sơn, TP Hà Nội đã được Sở Tài Nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR656965 ngày 11/7/2019 cho ông Nguyễn Hữu Dương, được văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Sóc Sơn cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng cho anh Đinh Thành Luân ngày 30/5/2022.

- Ranh giới thửa đất: thửa đất số 195-2 (theo bản đồ địa chính đo đạc dự án tổng thể là thửa đất số 93), tờ bản đồ số 03 (theo bản đồ địa chính đo đạc dự án tổng thể là tờ bản đồ số 15) giáp các thửa đất số 195-3, thửa 116, thửa 115, thửa 195-1.

+ Một mặt giáp ngõ đi chung.

3.2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản mang tên ông Nguyễn Hữu Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR656965 ngày 11/7/2019 được văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Sóc Sơn cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng cho anh Đinh Thành Luân ngày 30/5/2022. Tài sản bị cưỡng chế kê biên, xử lý để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật.

3.3. Tài sản gắn liền trên đất:

- 01 nhà ở mái ploximăng diện tích xây dựng 35.8m² tường xây 20cm, có trát, có sơn trong đó: diện tích nằm trong GCN là 32.5m², diện tích nằm ngoài GCN là 3.3m².

- 01 nhà ở mái ploximăng diện tích xây dựng 25m² tường xây 20cm, có trát, có sơn.

- 01 nhà vệ sinh trần bê tông, diện tích xây dựng 3.8m² tường xây 10cm, có trát, không sơn.

- Mái ploximăng phía dưới lát gạch đỏ, diện tích 74.5m².

- Cổng bằng sắt, kích thước rộng 2,14mx cao 2,60m = 5.564m².

- Tường xây 10cm, có trát không sơn dài 2,83m x cao 1,3m = 3.679m².

- Sen sắt trên tường xây 10cm, dài 2,83cm x cao 1,5m.

ĐIỀU 4. GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

4.1. Giá khởi điểm của tài sản là: 2.554.541.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi một nghìn đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản (nếu có) và chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.2. Tiền đặt trước của tài sản là: 510.908.200 đồng (Năm trăm mười triệu, chín trăm linh tám nghìn, hai trăm đồng)

4.3. Bước giá cố định: 50.000.000 đồng/bước (Năm mươi triệu đồng một bước).

4.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 400.000 đồng/hồ sơ (Bốn trăm nghìn đồng một hồ sơ).

4.5. Hình thức phiên đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

4.6. Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

ĐIỀU 5. NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ

5.1. Những người được tham gia đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

5.2. Những người sau đây không được tham gia đấu giá.

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;
- Những người không được mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

5.3. Đăng ký tham gia đấu giá

5.3.1. Quy định chung đối với tất cả khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

5.3.1.1. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau.

- Đối với cá nhân: Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu (CCCD/CC/Hộ chiếu)
- Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; Giấy giới thiệu, CCCD/Hộ chiếu của người đại diện được tổ chức giới thiệu đến.

Lưu ý: Khi nộp các giấy tờ trên, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức: nộp bản sao có công chứng/chứng thực (còn thời hạn trong vòng 6 tháng gần nhất) hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu.

Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký và tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và kèm theo CCCD/CC/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

5.3.1.2. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

5.3.1.3. Cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

5.3.2. Người tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện sau.

- + Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- + Có Bản cam kết xem tài sản đấu giá;
- + Có bản sao công chứng/chứng thực (còn thời hạn trong vòng 6 tháng gần nhất) hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ sau:

➤ Đối với cá nhân: CCCD/CC/Hộ chiếu.

➤ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện hợp pháp; Giấy giới thiệu, CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện được tổ chức giới thiệu đến.

- + Có biên lai nộp tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;
- + Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định như trong Thông báo đấu giá tài sản;
- + Người đăng ký tham gia đấu giá (khách hàng) phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu. Người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay tiền đặt trước thì phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ tham gia đấu giá được coi là hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá khi khoản tiền đặt trước của cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá đã báo có đủ số tiền là: trong tài khoản của Công ty theo đúng thời gian quy định như trong thông báo đấu giá.
- + Nộp bản phô tô chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo như thời hạn nộp tiền đặt trước và mang theo bản chính để đối chiếu;
- + Văn bản ủy quyền (bản chính) theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và CCCD/CC/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao);
- + Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản này; cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

**** Tất cả những người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.***

5.3.3 Người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Người không nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ; nộp hồ sơ, tiền đặt trước quá thời hạn nộp theo quy định như trong thông báo đấu giá tài sản và quy chế đấu giá tài sản;
- Người nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không nộp tiền đặt trước, nộp không đủ số tiền đặt trước hoặc nộp tiền đặt trước nhưng không nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

****Mục 5.3.3 trong bản Quy chế này sẽ thay cho Thông báo đối với các khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá với tài sản nêu trên.***

ĐIỀU 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, THỜI GIAN XEM TÀI SẢN VÀ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

6.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Ngày, giờ bắt đầu bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ 8 giờ 00 phút ngày 07/3/2025.

- Ngày, giờ hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: đến hết 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025.

- Nơi bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: tại Văn phòng giao dịch của Công ty (trong giờ hành chính trừ thứ bảy – chủ nhật, các ngày lễ - tết theo quy định của pháp luật). Địa chỉ: B27, Lô 20 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty);

+ Bản cam kết xem tài sản đấu giá;

+ Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá;

+ Quy chế cuộc đấu giá tài sản;

+ Văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và kèm theo CCCD/CC/Hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: đăng ký trực tiếp tại Văn phòng giao dịch của Công ty (Trong giờ hành chính trừ thứ bảy – chủ nhật, các ngày lễ - tết theo quy định của pháp luật). Địa chỉ: B27, Lô 20 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

6.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 11/03/2025, ngày 12/03/2025 và ngày 13/03/2025 (Sáng từ 9h30' tới 10h30', chiều từ 14h30' tới 15h30') tại thửa đất số 195-2, tờ bản đồ số 03 (theo bản đồ địa chính đo đạc dự án tổng thể là tờ bản đồ số 15), địa chỉ: Thôn Lai Xá, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Người đăng ký tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp để xem tài sản theo thời gian như trong Thông báo đấu giá hoặc có thể tự đi xem tài sản.

6.3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: vào 14 giờ 30 phút ngày 28/03/2025 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

** Địa điểm tổ chức phiên đấu giá tài sản có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá.*

ĐIỀU 7. TIỀN ĐẶT TRƯỚC; XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC; PHIẾU TRẢ GIÁ.

7.1. Khoản tiền đặt trước, thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước.

- **Tiền đặt trước của tài sản là: 510.908.200 đồng** (Năm trăm mười triệu, chín trăm linh tám nghìn, hai trăm đồng).

- **Thời gian nộp tiền đặt trước:**

+ Ngày, giờ bắt đầu nộp tiền đặt trước: từ 8 giờ 00 phút ngày 07/03/2025.

+ Ngày, giờ hết hạn nộp tiền đặt trước: đến 17h00' ngày 25/03/2025 theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản của Công ty. Chậm nhất đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu phải nhận được thông báo khoản tiền đặt trước đã được nộp thành công vào tài khoản (bằng tin nhắn biến động số dư tài khoản hoặc thông tin sao kê tài khoản tại Ngân hàng TMCP Á Châu). Sau thời điểm nêu trên, Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu mới nhận được thông báo khoản tiền đặt trước đã được nộp thành công vào tài khoản thì được coi là không nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- **Hình thức nộp tiền đặt trước:** Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức gửi tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu. Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản công ty như sau:

+ Người nộp tiền đặt trước: là người đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay thì phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu.

+ Số tài khoản: 5556565888 mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thăng Long.

+ Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] NTĐTĐG QSDĐ DT 135.8m², Đ/c: Thôn Lai Xá, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

7.2. Xử lý tiền đặt trước

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả phí liên quan đến việc chuyển toàn bộ tiền đặt cọc vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá (phí chuyển tiền đặt cọc sẽ được tổ chức hành nghề đấu giá tạm thu bằng tiền mặt ngay khi kết thúc phiên đấu giá).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản.

- Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc những trường hợp khác theo quy định của pháp luật mà phiên đấu giá không tổ chức được phải dừng lại thì khoản tiền đặt trước sẽ được trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày Công ty có thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá tài sản hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

- Trong trường hợp trước thời điểm mở phiên đấu giá mà Người có tài sản đấu giá có văn bản yêu cầu tạm dừng, dừng hoặc hoãn phiên đấu giá thì tiền đặt trước của người tham gia đấu giá sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật. Công ty sẽ thông báo cho người tham gia đấu giá biết có hay không việc tiếp tục tổ chức phiên đấu giá sau khi nhận được văn bản chính thức của Người có tài sản đấu giá.

Hình thức thông báo: Công ty cử nhân viên gọi điện thông báo cho người tham gia đấu giá và có văn bản thông báo gửi cho người tham gia đấu giá được biết (văn bản thông báo được gửi đến số điện thoại của người tham gia đấu giá đã cung cấp bằng tin nhắn hình ảnh hoặc qua đường bưu chính).

* Lưu ý: Mọi chi phí liên quan đến việc nhận lại khoản tiền đặt trước do Người đăng ký tham gia đấu giá chịu trách nhiệm chi trả (phí chuyển tiền đặt trước sẽ được khấu trừ vào

tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá bằng hình thức trừ phí trong). Mọi trường hợp nhận lại tiền đặt trước phải có đơn đề nghị với Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu.

*** Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:**

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng tại điểm a khoản 6 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

*** Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:**

- Vi phạm nội quy và quy chế cuộc đấu giá tài sản;
- Trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
- Không tôn trọng và tuân thủ những yêu cầu, quyết định của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, - Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Lưu ý: Người bị truất quyền tham gia đấu giá không được tiếp tục tham gia đấu giá các vòng tiếp theo.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

8.1. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có từ hai người đăng ký tham gia đấu giá trở lên.

- Phiên đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá: việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người trả giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức phiên đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau: trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia phiên đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản;

- Việc đấu giá tài sản chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

- Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá (Căn cứ Điều 49 Luật đấu giá tài sản) chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức phiên đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:

+ Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia phiên đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản;

+ Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

+ Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 của Luật này còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá.

8.2. Không tổ chức phiên đấu giá trong các trường hợp sau:

- Trường hợp bất khả kháng và những trường hợp theo yêu cầu, theo thông báo của các cơ quan có thẩm quyền;

- Trường hợp do những nguyên nhân khách quan dẫn đến không thể tổ chức phiên đấu giá (đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá bị đe dọa, cản trở hoạt động đấu giá làm ảnh hưởng đến kết quả đấu giá ...).

- Trường hợp một trong các bên (Người có tài sản, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản) chấm dứt hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

- Trường hợp theo quy định tại Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2014): *"Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền được nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết"*.

- Trường hợp trước hoặc đến ngày tổ chức phiên đấu giá mà Người có tài sản có văn bản yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên tạm dừng, dừng hủy bỏ phiên đấu giá tài sản theo quy định Luật Thi hành án thì phía Công ty sẽ trực tiếp gọi điện thông báo cho Người đăng ký tham gia đấu giá và có văn bản thông báo gửi cho Người đăng ký tham gia đấu giá được biết (văn bản của Công ty được gửi đến số điện thoại của người đăng ký tham gia đấu giá bằng tin nhắn hình ảnh hoặc qua đường bưu điện);
- Trường hợp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Luật đấu giá tài sản, dừng phiên đấu giá khi đấu giá viên phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

ĐIỀU 9. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ, NGƯỜI MUA ĐƯỢC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

9.1. Nguyên tắc đấu giá.

- + Tuân thủ quy định pháp luật;
- + Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
- + Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;
- + Phiên đấu giá do đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu điều hành.

9.2. Trình tự, thủ tục đấu giá; trả giá tại phiên đấu giá tài sản

9.2.1. Phần trình tự, thủ tục đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá để điểm danh trước thời điểm bắt đầu phiên đấu giá 30 (ba mươi) phút.
- Người tham gia đấu giá xuất trình bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tới tham gia phiên đấu giá);
- Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá chỉ được cử một người tham gia phiên đấu giá, khi xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ theo Danh sách đăng ký tham gia đấu giá trước khi vào phòng đấu giá;
- Chỉ người điều hành phiên đấu giá, những người giúp việc và những người đăng ký tham gia đấu giá, khách mời tham dự phiên đấu giá mới được vào phòng đấu giá.
- Sau khi các khách hàng và khách mời đã vào phòng đấu giá ổn định chỗ ngồi, Đấu giá viên giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đấu giá viên đọc Quy chế cuộc đấu giá và giới thiệu tài sản đấu giá;
- Đấu giá viên hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Đấu giá viên nhắc lại yêu cầu đối với lời nói trả giá hợp lệ.

9.2.2. Phần đấu giá, trả giá.

- Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của tài sản là: **2.554.541.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi một nghìn đồng).**
- Bước giá cố định của tài sản là: **50.000.000 đồng/bước (Năm mươi triệu đồng một bước).**
- Thời gian tối đa giữa các lần trả giá là: **30 giây (Ba mươi giây).**
- Phiên đấu giá tài sản diễn ra công khai, liên tục;
- + Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

+ Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả tối thiểu là 01 (một) bước giá.

Công thức trả giá hợp lệ:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + (n) x bước giá cố định (với n là số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5)

+ Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

+ Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

*** Trường hợp rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận**

+ Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

+ Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

*** Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá**

Trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

9.3. Công bố người trúng đấu giá, người mua được tài sản là người trúng đấu giá trong phiên đấu giá đối với tài sản nêu trên.

Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Người có trả giá cao nhất trong phiên đấu giá là người trúng đấu giá và được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố;

Kết thúc phiên đấu giá tài sản, người trúng đấu giá phải ký biên bản đấu giá thành, được nhận biên bản đấu giá thành để thực hiện việc nộp tiền mua tài sản đấu giá và ký kết Hợp đồng mua bán tài sản với người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 10. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CỦA BÊN MUA.

10.1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Căn cứ khoản 3, điều 46 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024; Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chủ thể ký kết Hợp đồng: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá và Người trúng đấu giá.

- Thời hạn ký kết Hợp đồng mua bán tài sản: Sau khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá (đã trừ đi khoản tiền đặt cọc mua tài sản), Người trúng đấu giá ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Người có tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sử dụng, sở hữu tài sản của bên mua tài sản.

- Trong trường hợp người mua được tài sản đấu giá yêu cầu hủy kết quả đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì có trách nhiệm chịu tiền phí công chứng hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản và các chi phí liên quan khác.

10.2. Thời hạn giao giấy tờ cho người trúng đấu giá.

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản giao Biên bản đấu giá thành cho người trúng đấu giá (người mua được tài sản đấu giá) sau khi phiên đấu giá kết thúc.
- Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và giao các giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN.

11.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

11.2. Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá nộp số tiền mua tài sản đấu giá vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (*số tài khoản: 3949.0.9053185.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước Huyện Sóc Sơn*) sau khi đã trừ đi tiền đặt cọc mua tài sản đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu) chuyển số tiền đặt cọc mua tài sản đấu giá của người trúng đấu giá vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá tài sản.

11.3. Thời hạn thanh toán: Người trúng đấu giá thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho Người có tài sản đấu giá vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá sau khi đã trừ tiền đặt cọc mua tài sản đấu giá trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

Người trúng đấu giá sẽ mất tiền đặt cọc nếu vi phạm về nghĩa vụ, thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.

ĐIỀU 12. GIAO NHẬN TÀI SẢN, TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG, GIÁ TRỊ CỦA TÀI SẢN VÀ CHỊU RỦI RO ĐỐI VỚI TÀI SẢN.

12.1. Giao tài sản

- Thời hạn giao tài sản cho người trúng đấu giá: sau khi đã nhận đủ tiền đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá sẽ có trách nhiệm giao tài sản trong thời hạn là 30 (ba mươi) ngày, trường hợp khó khăn phức tạp thì không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản. Trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nếu hết thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá chưa được giao tài sản thì Người có tài sản đấu giá thực hiện thủ tục cưỡng chế giao tài sản theo quy định của Luật Thi hành án Dân sự năm 2008 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2014), (trừ các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015).

- Việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá do người có tài sản tổ chức trước sự chứng kiến của bên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu). Việc giao nhận tài sản được thực hiện tại nơi có tài sản là thửa đất số 195-2, tờ bản đồ số 03 (theo bản đồ địa chính đo đạc dự án tổng thể là tờ bản đồ số 15), địa chỉ: Thôn Lai Xá, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

- Trong trường hợp người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản mà người có tài sản chưa bàn giao được tài sản cho người mua hoặc bàn giao không đúng thời hạn thì trách nhiệm thuộc về người có tài sản.

- Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu không chịu trách nhiệm về việc chậm, chưa bàn giao hoặc không bàn giao được tài sản cho người trúng đấu giá.

- Trong thời gian chưa giao được tài sản, người có tài sản đấu giá làm thủ tục đứng tên gửi số tiền đó vào ngân hàng theo hình thức gửi tiền có kỳ hạn 01 tháng cho đến khi giao được tài sản, phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban đầu để thi hành án; trường hợp không giao được tài sản thì phần lãi tiền gửi thuộc về người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khác.

Vì bất cứ lý do gì, nếu Người có tài sản đấu giá không bàn giao được tài sản cho người trúng đấu giá thì Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu chỉ có trách nhiệm đề nghị Người có tài sản đấu giá chuyển trả lại toàn bộ số tiền mà người trúng đấu giá đã nộp và lãi suất phát sinh khi có văn bản của Người có tài sản đấu giá thông báo về việc không bàn giao được tài sản cho người trúng đấu giá;

12.2. Trách nhiệm về chất lượng, giá trị và chịu rủi ro đối với tài sản đấu giá.

- Tài sản được đưa ra đấu giá căn cứ vào hồ sơ pháp lý của tài sản và giá trị, chất lượng, hiện trạng thực tế của tài sản mà khách hàng đã được xem tài sản, vì vậy tài sản đấu giá được bàn giao tài sản đúng hiện trạng thực tế tại thời điểm bàn giao.
- Người trúng đấu giá chấp nhận chịu mọi rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm bàn giao tài sản.

ĐIỀU 13. HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Việc hủy kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 14. NỘI QUY PHÒNG ĐẤU GIÁ & CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

14.1. Nội quy phòng đấu giá.

- Đối với người tham gia đấu giá tài sản: có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá để điểm danh trước thời điểm bắt đầu phiên đấu giá 30 (ba mươi) phút.
- Đối với các khách mời: có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng thời gian và địa điểm quy định theo Thông báo đấu giá tài sản của công ty.
- Người tham gia đấu giá phải để điện thoại di động hoặc các phương tiện truyền thông khác vào một vị trí theo yêu cầu của Đấu giá viên.
- Khi đến phải xuất trình bản chính Giấy CCCD/CC/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền trước khi vào phòng đấu giá. Nếu không xuất trình đầy đủ các Giấy tờ đã nêu trên sẽ không được vào Phòng đấu giá.
- Người tham gia đấu giá tài sản có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá tài sản hoặc liên kết, thông đồng đim giá tài sản đấu giá thì tùy theo tính chất mức độ hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

14.2. Những hành vi bị nghiêm cấm.

- Không được mang chất cháy nổ, vũ khí và không được sử dụng chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá vào khu vực tổ chức phiên đấu giá.
- Không sử dụng điện thoại di động, không được quay phim, ghi âm, chụp hình trong phòng đấu giá.
- Trong quá trình tham gia phiên đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá không được tự do đi lại, ra khỏi phòng đấu giá;
- Mọi hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, thông đồng với những người cùng tham gia đấu giá, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, cũng như quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hoặc cố tình gây rối nhằm mục đích làm cho phiên đấu giá không thành thì tùy theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị tước quyền tham gia đấu giá, bị xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
- Ngoài các quy định tại nội quy này, mọi tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá tài sản phải tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật./.

ĐIỀU 15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì các bên có thể thương lượng, hòa giải hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 16. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên; mọi bổ sung, thay đổi trong bản quy chế này phải được lập thành văn bản.

- Các quy định không ghi trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Khách hàng tham gia đấu giá và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản quy chế này./.

 **GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Việt

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ nội dung bản Quy chế này, cam kết thực hiện đúng những điều khoản trong bản Quy chế đấu giá tài sản và đồng ý ký tên dưới đây./.

Người đăng ký tham gia đấu giá
(Ký và ghi rõ họ tên)